

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2194/2538

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง
นายจิตร เพชรสุด กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11, มาตรา 54 วรรคแรก, มาตรา 69 วรรคท้าย
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 วรรคแรก, มาตรา 31 วรรคสาม
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 16 (1) (2), มาตรา 24

หนังสือประจำตัวผู้ได้รับการสงเคราะห์ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ
สวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้จำเลยที่ 1 เป็นเพียงหนังสือที่แสดงว่า
จำเลยที่ 1 เป็นผู้ได้รับการสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเพื่อเป็น
ทุนใช้จ่ายในการทำสวนยางที่ได้ผลน้อยให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเท่านั้นจึงมิใช่เป็นการ
อนุญาตให้จำเลยที่ 1 เข้าไปก่่นสร้าง แผ้วถาง และทำไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติและ
ป่าสงวนแห่งชาติตามที่โจทก์ฟ้องได้

หนังสือประจำตัวผู้ได้รับการสงเคราะห์ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ
สวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้จำเลยที่ 1 เป็นเพียงหนังสือที่แสดงว่า
จำเลยที่ 1 เป็นผู้ได้รับการสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเพื่อเป็น
ทุนใช้จ่ายในการทำสวนยางที่ได้ผลน้อยให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเท่านั้นจึงมิใช่เป็นการ

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 เข้าไปก่อสร้าง แผ้วถาง และทำไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติและ
ป่าสงวนแห่งชาติตามที่โจทก์ฟ้องได้

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลจังหวัดตรัง - นายธีระพงศ์ เพ็ญตระการ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายวิศณุ เลื่อมสำราญ นายว

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>